

الإجابات على "كراس الإجابة"

I - عالج الاسئلة التالية: (علامة واحدة/سؤال)

- ١- عرّف الحقوق المجاورة.
- ٢- عرّف برنامج الحاسب الآلي.
- ٣- عرّف الايداع.
- ٤- حدّد فرقين بين الاعمال الجماعية والاعمال المشتركة.
- ٥- حدد دورين لشركات (جمعيات) إدارة الحقوق الجماعية في حماية حقوق المؤلف.

II - أجب بـ "صواب أم خطأ" وصحح الخطأ: (علامة واحدة/إجابة)

- ١- إن مدة حماية الحقوق المعنوية للمؤلف هي ٢٥ سنة.
- ٢- يجب أخذ موافقة المؤلف ودفع تعويض له في حال أداء عمل فني عائد له ضمن نطاق نشاطات المؤسسة التعليمية.
- ٣- إن إيداع الابتكار هو شرط لا اعتبار صاحبه مالكا.

III - إختَر الجواب الصحيح: (علامة واحدة/إجابة)

- ١- إن الجنائية فعل مُعاقب عليه بالسجن لمدة:
أ- ٣ أشهر.
ب- ٣ سنوات.
ج- أكثر من ٣ سنوات.
- ٢- في حالة الاعمال المشتركة يُعتبر صاحب حق المؤلف:
أ- المشرف على العمل.
ب- جميع منفذي العمل.
ج- مقول العمل.
- ٣- يُعتبر الايداع لدى مكتب حماية الملكية الفكرية:
أ- دليلاً ثابتاً.
ب- قرينة.
ج- إجراء شكلياً.
- ٤- الجريمة الآتية هي التي إكتملت أركانها:
أ- بعد أسبوعين من إكتشافها.
ب- بعد أسبوع من القبض على الفاعل.
ج - لحظة إكتشافها.
- ٥- يفترض إكتمال جريمة توافر:
أ- الفعل المادي.
ب- النية.
ج- الاركان الثلاثة معاً.
- ٦- تُعتبر الاحكام القضائية وترجماتنا الرسمية :
أ- مشمولة بالحماية.
ب- غير مشمولة بالحماية.
ج- مشمولة بالحماية إذا كانت نهائية.
- ٧- إن مدة حماية الحقوق المعنوية هي :
أ- ٥٠ سنة.
ب- ٧٠ سنة.
ج- حماية أبدية.
- ٨- تعود ملكية حقوق الابتكار في وزارة الداخلية و البلديات الى:
أ - الموظف.
ب- الوزارة.
ج-تعاونية موظفي الدولة.
- ٩- يجيز القانون للطلاب ودون موافقة المؤلف،الحصول على:
أ- نسخة.
ب- ٣ نسخ.
ج- ٣ نسخ.
- ١٠- تُعتبر من التدابير التحفظية في جرائم المعلوماتية:
أ- تعيين حارس قضائي.
ب- إيداع الابتكار.
ج- بيع الابتكار.

IV - عالج المسئلة القانونية التالية: (علامة واحدة/إجابة)

- يقوم سامر باستيراد برامج معلوماتية أصلية من شركة أبل العالمية، ثم يعمد إلى نسخها على أقراص مُدمجة وبيعها في الاسواق اللبنانية والعربية محققاً بذلك أرباحاً طائلة.
- ١- حدّد ما إذا كانت أفعال سامر قانونية أم لا مبرراً السبب.
 - ٢- هل يُمكن لشركة أبل إتخاذ إجراءات بحقه فيما لو كانت أفعاله غير قانونية؟

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Répondre aux questions suivantes: (1pt/question)

1. Définir les droits avoisinants.
2. Définir le programme informatique.
3. Définir le dépôt.
4. Déterminer deux différences entre les travaux collectifs et les travaux communs.
5. Déterminer deux rôles pour les sociétés (associations) de gestion des droits collectifs dans la protection du droit d'auteur.

II- Répondre par «vrai ou faux» et corriger l'erreur: (1pt/réponse)

1. La durée de la protection des droits moraux de l'auteur est de 25 ans.
2. L'approbation et l'indemnisation de l'auteur doivent être obtenues en cas d'exécution d'un travail technique lui appartenant dans le cadre des activités de l'établissement d'enseignement.
3. Le dépôt d'une innovation est une condition pour que son propriétaire soit considéré comme propriétaire.

III- Choisir la réponse correcte: (1pt / réponse correcte)

1. Un crime est un acte passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée de :
a - 3 mois. b-3 ans. c - plus de 3 ans
2. Dans le cas d'œuvres communes, est considéré comme titulaire du droit d'auteur :
a- Le Superviseur des travaux. b- Tous les interprètes de l'œuvre. c- Le financier des travaux.
3. Le dépôt auprès de l'Office de la Protection de la Propriété Intellectuelle sera considéré comme :
a - preuve constante. b- Présomption. c- une formalité
4. Le crime instantané est celui dont les éléments ont été complétés :
a - Deux semaines après sa découverte. b - Une semaine après l'arrestation de l'agresseur.
c - Le moment où il a été découvert.
5. La réalisation d'un assume l'existence:
a- D'un acte matériel. b- D'une intention. c- Des trois éléments ensemble.
6. Les jugements judiciaires et leurs traductions officielles sont considérés comme :
a- Protégés. b- Non couverts par la protection.
c - Couverts par la protection si elle est définitive.
7. La durée de la protection du droit moral est de : a- 50 ans. b- 70 ans. c- Protection éternelle.
8. La propriété des droits d'innovation au sein du Ministère de l'Intérieur et des municipalités appartient:
a- Au fonctionnaire. b- Au Ministère. c-À la coopérative des employés de l'Etat.
9. La loi permet aux étudiants, sans le consentement de l'auteur, d'obtenir :
a- Un exemplaire. b - Deux exemplaires. c-3 exemplaires.
10. Parmi les mesures conservatoires en matière de délits d'information figurent :
a- La nomination d'un garde judiciaire. b- Le dépôt d'innovation. c- La vente d'innovation.

IV- Traiter le point de droit suivant: (1pt/réponse)

Samer importe des logiciels originaux d'Apple, puis les copies sur des CD et les vend sur les marchés libanais et arabes, faisant d'énormes profits.

1. Déterminer et justifier si les actions de Samer sont légales ou non.
2. Apple peut-il prendre des mesures contre lui si ses actions sont illégales ?

الاسم والشهرة: -----

رقم المرشح : -----

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٨) - الأنظمة والشبكات (٢٣٢٠٨) - الإدارة والتنظيم (٢٣٧٠١)
المادة : القانون
المستندات المسموح بها : لا شيء
المعدل : (٨)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Answer the following questions: (1pt/questions):

1. Define neighboring rights.
2. Define the computer program.
3. Define the deposit.
4. Identify two differences between collective work and joint work.
5. Determine two roles for companies (associations) for the management of collective rights in the copyright protection.

II- Answer with "true or false" and correct the error: (1pt/answer):

1. The duration of the protection of the moral rights of the author is 25 years.
2. Approval and indemnification of the author must be obtained in the event of execution of a technical work belonging to him within the framework of the activities of the educational institution.
3. The filing of an innovation is a condition for its owner to be considered the owner.

III- Choose the correct answer: (1pt/answer):

1. A felony is an act punishable by imprisonment for a term of:
a - 3 months. b-3 years. c - more than 3 years
2. In the case of joint works, is considered the owner of the copyright is/are:
a- The Works Supervisor. b- All performers of the work. c- The funder of the works.
3. Filing with the Office for the Protection of Intellectual Property will be considered:
a - material evidence. b- Presumption. c- a formality
4. The immediate crime is one whose elements have been completed:
a - Two weeks after its discovery. b - One week after the attacker's arrest.
c - The moment it was discovered.
5. The commission of a crime assumes that there is/are:
a- A materiel act. b- An intention. c- Three elements together.
6. Judicial judgments and their official translations are considered:
a- Protected. b- Not covered by the protection.
c - Covered by the protection if it is definitive.
7. The duration of protection of moral rights is:
a - 50 years. b - 70 years old. c- Eternal protection.
8. Ownership of innovation rights within the ministry of interior and municipality belongs to:
a- The employee. b- The Ministry. c- The cooperative of State employees.
9. The law allows students, without the author's consent, to obtain:
a - A copy. b - two copies. c-3 copies.
10. Precautionary measures for information offenses include:
a- The appointment of a judicial guard. b- Innovation deposit. c-Selling the innovation.

IV- Treat the following legal issue: (1pt/answer):

Samer imports original softwares from Apple, then copies them onto CDs and sells them in the Lebanese and Arab markets, making huge profits.

1. Determine and justify if Samer's actions are legal or not.
2. Can Apple take actions against him if his actions are illegal?